

1002627-77.2022.8.26.0037

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1º Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... que após ser condenado pelo crime de tráfico, com regime inicial fechado, interpôs recurso ao Tribunal Justiça de São Paulo e no dia 11.06.2021 deram parcial provimento reduzindo a pena e alterando o regime inicial para o semiaberto, sendo encaminhado o resultado à vara de origem por meio eletrônico no mesmo dia. Contudo, destaca que permaneceu no regime fechado até 23.12.2021, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1º Vara da Fazenda Pública

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002627-77.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002627-77.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Rodrigo Donizetti da Silva

Requerido:

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

V I S T O S.

RODRIGO DONIZETTI DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público, alegando, em breve relato, que após ser condenado pelo crime de tráfico, com regime inicial fechado, interpôs recurso ao Tribunal Justiça de São Paulo e no dia 11.06.2021 deram parcial provimento reduzindo a pena e alterando o regime inicial para o semiaberto, sendo encaminhado o resultado à vara de origem por meio eletrônico no mesmo dia. Contudo, destaca que permaneceu no regime fechado até 23.12.2021, ou seja, no regime mais severo por 6 meses e 12 dias, conforme documento anexo. Por tais razões, requer a procedência da ação com a condenação da requerida na indenização por danos morais no importe de R\$ 20.000,00.

A inicial veio instruída com procuração e documentos (fls. 11/65).

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 72/92, arguindo, em resumo, que o requerente tinha outras execuções de pena tramitando em seu desfavor, ocasião em que o juízo da execução procedeu a junção das penas e determinou que todas fossem cumpridas em regime inicial semiaberto, conforme decisão de 07.12.2021. Afirma que a decisão foi encaminhada a unidade prisional em 16.12.2021, e logo em seguida cumprida. Por fim, combateu o dano moral e o valor postulado. Pelo exposto, requer a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 93/104).

Réplica às fls. 111/117.

É, no essencial, o que cumpria a relatar. Fundamento e decido.

A hipótese é de julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida é de direito e de fato, mas prescindível a produção de outras provas além das existentes nos autos, pois a questão fática está suficientemente comprovada.

Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP).

Colocadas as premissas, passo a análise do mérito propriamente dito.

A ação é improcedente.

Trata-se de ação em que pretende o autor a condenação da requerida na indenização por danos morais no importe de R\$ 20.000,00, com o simples argumento de que foi condenado pelo crime de tráfico, com regime inicial fechado, porém, em razão de recurso interposto o regime mais brando teria sido aplicado (regime semiaberto).

Com a devida vênia, a tese não merece acolhimento, não se pode imaginar que em razão de simples alteração do regime prisional da pena privativa de liberdade de fechado para semiaberto, em razão de recurso interposto, poderia justificar qualquer indenização contra a Fazenda Pública.

O crime de tráfico é considerado crime equiparado aos delitos hediondos, com efeitos nefastos à sociedade, com penas muito elevadas e rigorosas, desse modo, não encontro qualquer amparo legal para acolher a tese descrita na inicial.

De fato, não estamos diante de um erro judiciário como estabelece o artigo 5º, inciso LXXV da Constituição Federal ("O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença"), mas, sim, de mera reforma de sentença criminal no segundo grau, o que não implica erro, apenas revisão da sentença.

Assim, embora o V. Acórdão tenha dado parcial provimento ao recurso para reduzir as penas e alterar o regime prisional inicial para o semiaberto (fls. 26/36), não se está diante de erro ou qualquer falha pela Administração Pública, também não se pode exigir a alteração imediata do regime para condenados por outros crimes, vez que a Vara de Execuções Criminais deve somar as penas e verificar, com o tempo adequado, qual o regime a ser aplicado.

Ademais, o regime fechado e semiaberto são formas de prisão do mesmo, com suas particularidades, mas regimes privativos de liberdade, muito diferente para o caso de determinação de soltura, algo que não se coaduna com o caso em tela. Portanto, a improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexiste condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios derivados da sucumbência em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, primeira parte, da Lei 9.099/95.

P.I.C.

Araraquara, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA